

兴宾来华公园悦府“10•6”一般物体打击事故调查报告

2024-12-31 10:15 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目 录

一、事故基本情况

（一）公园悦府项目工程概况

1.工程项目及手续办理情况。

2.公园悦府项目建设情况。

（二）事故相关单位概况

（三）事故发生单位日常安全管理情况

（四）事故发生经过。

（五）事故现场情况

（六）人员伤亡和财产损失情况

二、事故应急处置情况

（一） 事故信息接报及响应情况

（二） 事故应急处置及善后情况

（三） 事故应急处置评估结论

三、事故发生原因

（一） 事故直接原因

（二） 事故间接原因

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

2.项目主要负责人员

3.现场安全责任人员

4.其他责任人员

（二）对责任单位的处理意见

五、事故整改和防范措施

兴宾来华公园悦府小区7#-11#楼及

地下室工程项目“10·6”一般物体打击

事故调查报告

2024年10月6日18时许，位于来宾市兴宾区来华街道的来宾公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目建筑工地发生一起物体打击事故，事故造成1名施工人员死亡，直接经济损失约110万元。

事故发生后，来宾市应急管理委员会于2024年10月8日下发《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（来应急委督〔2024〕1号）文件，要求兴宾区人民政府组织开展事故调查。为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2024年10月8日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立兴宾来华公园悦府“10·6”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由兴宾区人民政府、来华街道、兴宾区应急局、兴宾区住建局、市公安局来华派出所、兴宾区人社局、兴宾区卫健局、兴宾区总工会等单位工作人员组成，全面开展事故调查工作，同时根据上级文件要求，邀请兴宾区纪委监委、兴宾区检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾来华公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目“10·6”事故是一起高空坠物击中施工人员头部致死的一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）公园悦府项目工程概况

1.工程项目及手续办理情况。

来宾公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目由来宾市铭鑫实业有限公司负责开发，项目于2010年6月9日获得《建设用地规划设计条件通知书》(来建规技〔2010〕94号)，于2011年7月12日获得来宾市发改委核准批复(批复文号:来发改投资〔2011〕261号)，并按规定办理完成土地证、规划许可及施工许可证。最初项目名称为“财富华城”，于 2014年3月变更为“瀚林银座”，后于2024年9月更名为“公园悦府”。该项目于2014年完成住宅部分7#-11#楼主体工程，进入装修工程阶段。后因资金问题，项目开发被迫停工。2023年10月19日，来宾市兴宾区人民法院(以下简称“兴宾区法院”)裁定认可《来宾市铭鑫实业有限公司和解协议(草案)》(以下简称“《和解协议草案》”)并终止来宾市铭鑫实业有限公司(以下简称“铭鑫公司”)破产程序。来宾市铭鑫实业有限公司根据《和解协议草案》引进广西凯誉汇投资有限公司为投资人，工程总承包单位由投资人负责选定。投资人选定四川省汇银建筑工程有限公司作为该项目的工程总承包单位。

2.公园悦府项目建设情况。

根据《关于来宾市财富华城小区房地产项目核准的批复》(来发改投资〔2011〕261号)，该项目计划总投资约44786.37万元,规划建设用地面积:13.41万平方米，代征道路用地面积:3.04万平方米，规划街旁绿地面积:1.32万平方米，实际建设用地面积:9.04万平方米(折合135.65亩)，容积率<3.0,原规划建设11栋高层住宅楼、1栋28层酒店附带1栋9层副楼、1栋28层公寓、1栋5层大型商场、4栋4层沿街商业及一处幼儿园总建筑面积约32.56万平方米,其中地上建筑面积27.13万平方米(商业、酒店建筑面积13.49万平方米、住宅建筑面积13.28万平方米、住宅配套公建面积0.36万平方米)、架空层建筑面积0.31万平方米、地下建筑面积5.12万平方米（地下室及人防设施）。截至2024年3月，该项目一期已开发土地约59亩，已完成约12.29万平方米建筑的建设，其中住宅部分6.44万平方米(7#-11#楼共计564套)完成主体结构、砌体及大面积内外墙抹灰工作，商业部分2.73万平方米(其中15#-18#楼完成结构封顶，19#楼施工完成2层结构楼板)。住宅区地下室结构施工完成，商业区地下室结构完成约95%，剩余约76.65亩未进行开发建设。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位概况。

来宾市铭鑫实业有限公司，成立于2004年7月12日，公司详细地址为:来宾市来华商贸城，统一社会信用代码为：914513007630******，法定代表人雷*庆，公司类型为一人有限责任公司，注册资本为陆仟柒佰捌拾叁万元整，企业的经营范围为:城市基础设施建设；膏矿、锰矿、铁矿、建筑材料销售；房地产开发经营；房地产咨询；房地产经纪。

2.施工总承包单位概况。

四川省汇银建筑工程有限公司，成立于2017年3月2日，公司详细地址为：四川省泸州市泸县云锦镇老街12号，统一社会信用代码为：91513221MA63******，法定代表人徐*，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为肆仟玖佰捌拾捌万元整，企业的经营范围为:住宅房屋建筑；房屋建筑工程；水利水电工程；市政公用工程；公路工程；城市及道路照明工程；防水防腐保温工程；环保工程；园林绿化工程施工；钢结构工程；消防设施工程；建筑装饰工程；建筑幕墙工程；通信工程；建筑机电安装工程；公路交通工程；桥梁工程；隧道工程；公路路基工程；公路路面工程；河湖整治工程；模板脚手架工程；地质灾害治理服务；土石方工程服务；预拌混凝土工程；销售建筑材料；地基基础工程；古建筑工程。

2024年4月13日，来宾市铭鑫实业有限公司向四川省汇银建筑工程有限公司发出《承接工程通知书》，四川省汇银建筑工程有限公司于2024年4月18日与来宾市铭鑫实业有限公司签订《来宾公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目》施工合同，并于2024年6月20日成立来宾市公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目部，任命莫*化任项目经理，负责项目建设过程中质量安全管理。

3.监理单位概况。

广西联云项目管理有限公司，成立于2016年4月28日，公司详细地址为：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路18号广西合景国际金融广场1405、1406号，统一社会信用代码为：91450103MA5K******，法定代表人何*谋，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为叁佰万元整，企业的经营范围为:一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；市场调查（不含涉外调查）；资产评估；价格鉴证评估；单建式人防工程监理。许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；测绘服务；建设工程设计；建设工程勘察；人防工程设计。

（三）事故发生单位日常安全管理情况

经查，四川省汇银建筑工程有限公司具备建筑工程施工总承包二级资质。来宾市公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目部已制定有各部门安全生产责任制、安全生产岗位责任制、各机械安全技术操作规程，并与主要负责人、安全员、班组长签订安全职责书，项目经理莫*化具备一级建造师、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证，公司任命的来宾市公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目部安全员已取得建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，新进场员工有开展安全教育培训但部分员工时长不足，日常巡检查、隐患排查整改等工作均未见开展记录，施工现场涉及两项危险性较大分部分项工程（以下简称“危大工程”）均未建立档案及制定施工方案。

（四）事故发生经过。

2024年10月6日14时，来宾公园悦府小区项目施工现场，韦*省、韦*凤、韦*灯、覃*猛、蒙*立、韦*显等六人分三组进入公园悦府7#楼进行楼外凿墙作业，韦*凤、蒙*立一组一个吊篮，韦*省、覃*猛一组一个吊篮，韦*灯、韦*显一组一个吊篮，按照从上至下的顺序对7#楼外墙已空鼓的砂浆进行清除。工作至约17楼时到下班时间（17时30分），韦*灯、韦*显组启动吊篮准备下降至地面，期间韦*灯操作吊篮升降器，韦*显逐步放松安全带扣同步下降，当下降至7#楼二层左右时，上方掉落一块水泥砖，砸中韦*显，砸穿安全帽伤及韦*显头部，韦*显瘫倒在吊篮内，韦*灯见状排除吊篮故障继续操作吊篮下降，降至地面后，电话通知韦*凤发生事故，得到消息的韦*凤、韦*省、覃*猛立即赶到现场，发现韦*显伤情严重后，覃*猛电话联系120及110。17时51分，120急救医务人员赶至现场，经对韦*显测体，确认无抢救意义，18时16分宣布死亡。

（五）事故现场情况

经现场勘验：事发点于公园悦府7#楼西南角约二层上下，现场环绕7#楼架设8个吊篮，其中西南角吊篮为韦*灯、韦*显使用。韦*显仰面瘫倒在吊篮内，面向上偏左、头朝外，头盔掉落地上顶部损毁，韦*显头顶部流血滴落地面，身绑安全带、安全绳，位于吊篮左部。7#楼旁地面散落大量楼体外墙凿除的灰白色水泥块。



（六）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡。

死者：韦*显，男，壮族，身份证号：450221197209******，广西柳州市柳南区洛满镇人，来宾公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目建筑工地农民工。

事故造成直接经济（含人身伤亡、善后处理及财产损毁）损失约110万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，同吊篮施工人员韦*灯通过吊篮控制开关操控吊篮降至地面，期间打电话告知韦*凤发生事故，韦*凤、韦*省、覃*猛赶到现场后看到韦*显头部流血瘫倒在吊篮中伤情严重，覃*猛立即拨打“120”急救电话及“110”报警电话，同时向施工队长罗*勇汇报，罗*勇向建设施工方劳务项目经理李*报告。建设项目施工方主要负责人莫*化、劳务项目经理李*等相关管理人员均赶至现场开展指挥救援。18时25分来华街道办接来华派出所报告后于19时43分向兴宾区应急指挥中心报告。兴宾区应急指挥中心接报后立即将相关情况上报兴宾区委办、兴宾区政府办及来宾市应急指挥中心。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，项目现场施工人员立即拨打“120”急救电话及“110”报警电话，并向施工队长汇报。施工队长第一时间向公司上级负责人报告。公司主要负责人、安全管理人员第一时间赶赴现场开展应急救援工作。来华街道办接报后立即将该情况向上报送并第一时间赶赴现场开展应急救援处置。

10月7日四川省汇银建筑工程有限公司与死者家属协商达成赔偿事宜。同日签署《工亡理赔协议书》，约定一次性给予死者家属经济赔偿壹佰零捌万元人民币。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，项目现场施工人员及时上报主要领导，并积极开展应急救援工作，来华街道办接报后，第一时间上报兴宾区应急指挥中心，同时赶赴现场开展应急救援处置。兴宾区应急指挥中心接报后立即上报兴宾区委办、兴宾区政府办及来宾市应急指挥中心。经评估，本次事故未造成次生灾害和衍生事故，未造成社会影响。本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

韦*显在吊篮下降过程中被掉落的水泥砖块砸中头部导致重度颅脑损伤死亡。

（二）事故间接原因

四川省汇银建筑工程有限公司项目部制定的安全生产责任制未涵盖全员，未明确各岗位责任人员、职责范围；项目主要负责人、安全管理人员均未按《中华人民共和国安全生产法》的规定履职，开展安全生产检查并记录在案；对从业人员岗前三级安全教育培训不符合要求且不如实记录；未按照要求先编制吊篮安全专项施工方案进行审批即开工；未建立危大工程安全管理档案；在危大工程吊篮专项特种作业过程中，公司安全员未全程在场监管；

危大工程现场警示标志、告示牌缺失且未做地面防护措施；吊篮施工未进行技术交底；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度开展事故隐患排查，并采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；从业人员未获取相关资质要求即安排进篮作业。

广西联云项目管理有限公司组建的项目监理机构自项目开工以来只有项目总监及一名土建专业监理在场履职，大部人员任职后未到场履职；未对吊篮专项施工进行监管，导致专项施工方案未编制送审就进行施工作业；吊篮专项作业时，监理人员未在场履职；未对危大工程实施专项巡查检查并记录；

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.因在事故中死亡不予追究责任人员

韦*显，男，群众，广西柳州市柳南区洛满镇高兴村平垌屯人，在来宾公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目建筑工地负责凿墙，2024年9月入职。在这起事故中，未持特种作业证即入吊篮进行高空作业，存在冒险作业行为。鉴于韦*显已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.项目主要负责人员

莫*化，男，群众，四川省汇银建筑工程有限公司项目经理，负责项目建设安全监督管理，2024年6月20日任职，在这起事故中，未履行主要负责人职责，未建立落实隐患排查治理双重预防工作机制，未开展安全生产检查及时消除生产安全事故隐患，负有不履行主要负责人职责责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对四川省汇银建筑工程有限公司项目经理莫*化进行相应的行政处罚。

3.现场安全责任人员

邓*光，男，群众，四川省汇银建筑工程有限公司安全员，负责现场安全隐患排查、安全技术交底，2024年6月根据公司安排至公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目任职安全员，在这起事故中，未履行安全员职责，未组织或参与公司员工安全教育培训并如实记录安全生产教育和培训情况，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违反操作规程的行为，负有不履行安全员职责责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对四川省汇银建筑工程有限公司安全员邓*光进行相应的行政处罚。

4.其他责任人员

四川省汇银建筑工程有限公司、广西联云项目管理有限公司各自根据公司内部管理制度，对其他相关人员进行处理，将处理结果报来宾市兴宾区应急管理局。

（二）对责任单位的处理意见

1.来宾市铭鑫实业有限公司，将项目发包给具有资质的施工单位，在项目施工中已提供相关资料，设置有安全所需费用，已履行《建设工程安全生产管理条例》第二章建设单位的安全责任，故免予追究来宾市铭鑫实业有限公司建设单位责任。

2.四川省汇银建筑工程有限公司，在项目建设施工中未落实安全生产主体责任，存在事故间接原因中有关问题。在这起事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。”；《生产经营单位安全培训规定》第十五、十六条及《中华人民共和国安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”；《中华人民共和国安全生产法》第三十条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”；《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”；《中华人民共和国安全生产法》第四十三条“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”；《建设工程安全生产管理条例》第二十七条“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。”；《建设工程安全生产管理条例》第二十八条 “施工单位应当在…设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工单位应当根据不同施工阶段…在施工现场采取相应的安全施工措施。”；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条“专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。”；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条“施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。”；根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对四川省汇银建筑工程有限公司进行相应的行政处罚。

3.广西联云项目管理有限公司，在项目建设施工中未落实安全生产监理责任，存在事故间接原因中有关问题。在这起事故中违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；…工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。”；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条“监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。”；《中华人民共和国建筑法》第三十五条“工程监理单位不按照委

托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。”。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区住房和城乡建设局对广西联云项目管理有限公司采取相关行政措施。

五、事故整改和防范措施

本起事故教训深刻，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，建议采取如下整改和防范措施：

(一)严格落实总承包单位施工现场安全生产责任。

四川省汇银建筑工程有限公司公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目部重新制定全员安全生产责任制，明确各岗位责任人员、职责范围；公园悦府小区7#-11#楼及地下室工程项目主要负责人、安全管理人员分别按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十五条法规履职，并形成文字台账记录在案；进一步加强对从业人员的法律法规、岗位职责培训且如实记录归档；排查涉特种作业岗位，严格落实持证上岗；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对项目工程现场开展全面排查，排查出的问题立即整改并形成台账归档；项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督；吊篮投入使用前应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，验收合格后方可使用;作业前应对施工人员进行安全技术交底后方可上岗;组织全体员工召开生产安全事故教育警示会，从这起事故中吸取教训，避免类似事故的发生。

(二)切实落实监理单位安全监理责任。

监理单位要完善相关监理制度，强化对监理人员管理考核。一要严格按要求及时对涉危大工程机械安装单位编制的专项施工方案的有效性、适用性进行审查，签署审核意见，加盖总监理工程师执业印章。二要严格审查安装单位资质证书、人员操作证等;专项施工方案实施前，按要求监督施工总承包单位和安装单位进行方案交底和安全技术交底工作;专项施工方案实施中，应当对作业进行有效的专项巡视检查。三要强化监理人员的履职考核，对不到场履职的监理人员采取处罚措施。

以上整改措施，希望四川省汇银建筑工程有限公司、广西联云项目管理有限公司认真组织实施，将整改落实情况于2025年2月28日前以书面形式分别向来宾市兴宾区应急管理局、来宾市兴宾区住房和城乡建设局汇报。

兴宾来华公园悦府“10·6”一般

物体打击事故调查组

2024年12月26日